

1500036-27.2022.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036647/2022 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 22895812 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 73/22/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2036647 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500036-27.2022.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500036-27.2022.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036647/2022 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 22895812 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 73/22/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2036647 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATIELE CAROLINA FELIPE FLORENTINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

KATIELE CAROLINA FELIPE FLORENTINO, já qualificada nos autos foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no 08 de fevereiro de 2022, por volta das 15h20, na Rua São Salvador, defronte ao numeral 344, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 14 porções com cocaína, com peso líquido de 7,17 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 23/24 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 82/85), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 06 de março de 2022 (fls.122/123).

A defesa apresentou resposta à acusação (fls.113/114).

A ré foi citada (fls. 152).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, por meio de debates orais, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 158/159).

A defesa da ré, por seu turno, por memoriais escritos, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 161/163).

É o relatório.

DECIDO.

A autoria é certa.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01, 02) boletim de ocorrência nº73/2022 (fls.20/22), auto de exibição e apreensão (fls.23/24), laudo de objeto (fls.86/88). laudo toxicológico (fls.82/85).

A autoria é certa.

A ré, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos. Disse que estava passando por privações financeiras, vez que seu companheiro havia sido preso, estava residindo com sua filha, ainda pequena, e pagando aluguel e não tinha como se sustentar e pagar o aluguel, então resolver vender entorpecentes para levantar o valor do aluguel.

A confissão da ré, contudo, não vem isolada nos autos, já que os policiais militares que a surpreenderam na prática da mercância também depuseram e relataram o seguinte:

O policial João Roberto de Oliveira Gomes disse que estavam em patrulhamento de rotina e visualizaram a ré em ponto conhecido como tráfico de entorpecentes. Quando a ré visualizou a viatura, ficou nervosa, e saiu do local e então resolveram abordar. Enquanto tentava fugir, a ré dispensou uma quantia em dinheiro no chão, mas não conseguiu se evadir. Na abordagem foi questionada se havia algo de ilícito com ela, quando então a ré enfiou a mão por dentro de sua roupa e retirou 14 saquinhos plásticos fechados a vácuo contendo cocaína. Diante disso, solicitou-se então que a depoente esvaziasse os bolsos e na oportunidade ela retirou 05 "pinos" vazios com resquícios de cocaína de um dos bolsos.

No mesmo sentido o depoimento do policial Rodrigo do Carmo Tereza.

Com esses depoimentos, a confissão da ré, a droga apreendida, não há como se falar que a ré não estava no local vendendo entorpecentes.

Inclusive, indagada a respeito em seu interrogatório, relatou que a quantia em dinheiro dispensada era proveniente do tráfico de entorpecentes e que seria utilizada para pagamento do aluguel.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos

dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que à acusada são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, pois embora ostente antecedentes criminais estes serão analisados na segunda fase de dosimetria e não foram colhidos outros elementos de sua vida e conduta social (certidão de fls. 32/33).

Há atenuante da confissão. No entanto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não há como considerar o redutor (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Há circunstância agravante consistente na reincidência, que prepondera em relação às demais e por isso será aplicada. Assim, aumenta-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Também não se aplica à ré a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois é reincidente.

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar KATIELE CAROLINA FELIPE FLORENTINO (RG. 60758672), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceu presa cautelarmente e agora que reconhecida à responsabilidade criminal dela seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, poderia retornar à atividade ilícita se solta, vez que na primeira oportunidade e necessidade, voltou a vender entorpecentes.

Se vê, também, que embora a ré tenha uma filha pequena, o relatório de fls. 75/76 informa que, mesmo antes do ocorrido, a avó materna é quem cuidava da pequena e não a ré.

Recomende-se a ré na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 48 - R\$ 220,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 18 de abril de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA